

1500108-46.2022.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... durante a manhã e foram informados do roubo em questão. A vítima informou os policiais que o autor do roubo teria lesionado e braço e provavelmente procuraria socorro médico. Abordaram o réu próximo a Santa Casa e ele admitiu a prática do roubo com uso da faca. O réu informou onde estariam os objetos, em uma residência, mas não foram encontrados ali. Posteriormente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500108-46.2022.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-46.2022.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2077079/2022 - DEL.POL.PONTAL, 17611186 - DEL.POL.PONTAL, 2077079 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO JESUS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de DIEGO JESUS DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, no dia 16 de março de 2022, por volta das 00h, no Departamento de Água e Esgoto, nesta cidade e comarca de Pontal, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça e emprego de uma faca contra a vítima Daniela Patricia Silva, uma bolsa contendo pertences pessoais, aparelho celular, uma bicicleta rosa e uma cafeteira, tudo pertencente à ofendida.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/20, conduzido pela autoridade competente, e foi recebida às fls. 29/30, em 02 de maio de 2022, bem como foi decretada a prisão preventiva do réu.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 50/51).

Durante a audiência instrutória, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, interrogando-se o réu ao final.

O Ministério Público, em alegações finais, ratificou os termos da denúncia, requerendo ao final, o acolhimento da pretensão punitiva. Causa de aumento consistente no emprego de arma branca.

Em sede de memoriais a defesa pediu pela improcedência da denúncia ou imposição das penas em seus mínimos legais, aplicando-se a atenuante da confissão.

É o relatório.

Decido.

Foi ofertada denúncia contra o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo). Todavia, analisando o acervo probatório, verifico que os fatos narrados na denúncia tipificam o crime previsto no §2º, inciso VII, do mesmo artigo, ou seja, o fato narrado pelo Ministério Público e efetivamente praticado pelo acusado tipifica o crime roubo com emprego de arma branca.

Com efeito, de acordo com a denúncia, o réu adentrou a residência da ofendida e anunciou o assalto com uma faca em punho, fato este confirmado tanto pela vítima, quanto pelo acusado.

É o caso de se aplicar o instituto da emendatio libelli, prevista no artigo 383, caput, do Código de Processo Penal.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de entrega (fl. 13) e pelas demais provas colhidas durante a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que convergem no sentido de que houve a prática do crime de roubo.

Realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, colheu-se o seguinte:

Daniela Patricia Silva, vítima, disse que os fatos ocorreram em seu local de trabalho, Departamento de Água e Esgoto. Trabalha no turno da noite como supervisora de bombas, fica em uma sala sem trancas. O réu apareceu em sua frente com uma faca e a ameaçou o tempo todo, durante meia hora. Foram levadas bicicleta, bolsa, celular, tênis, blusa de frio. O réu impunhava a faca contra o pescoço da vítima e mandava que ela ficasse quieta, dizendo que ia corta-la e que já tinha feito outras vítimas. O réu mandou que a vítima fizesse um café para ele enquanto efetuava a subtração. Ele não estava com o rosto coberto. Somente a bicicleta foi recuperada. O réu falava com ele mesmo, dizia que seu nome era Diego. Reconhece sem sombra de dúvidas o acusado como sendo o autor dos fatos.

Daniel Vinicius Portugal Vasconcelos, testemunha de acusação, policial militar, disse que, no dia dos fatos, assumiu o serviço durante a manhã e foram informados do roubo em questão. A vítima informou os policiais que o autor do roubo teria lesionado e braço e provavelmente procuraria socorro médico. Abordaram o réu próximo a Santa Casa e ele admitiu a prática do roubo com uso da faca. O réu informou onde estariam os objetos, em uma residência, mas não foram encontrados ali. Posteriormente, ele indicou um terreno, onde estava apenas a bicicleta. A ocorrência foi atendida por uma equipe do turno anterior. O réu estava no saguão de acesso à Santa Casa, aguardando com quem ia ser atendido, ele estava com o braço enfaixado. Prontamente, ele assumiu a prática do crime. A bicicleta foi recuperada. Não conhecia o réu anteriormente. Não teve contato com a vítima.

William Ferreira Dias, testemunha de acusação, policial militar, disse, que no dia dos fatos, a equipe, após assumir serviço pela manhã, soube pela equipe noturna que, na madrugada, um indivíduo havia entrado na estação da Prefeitura e rendido uma mulher com uma faca, tendo praticado o crime de roubo. Houve a informação de que, após pular o muro, o agente se machucou. Por volta de 10h, a Santa Casa acionou a equipe, relatando a entrada de um indivíduo com o braço quebrado. Foram até lá e, em contato com Diego, ele assumiu a prática do roubo. O réu levou os policiais até uma casa, onde teria passado a noite e estaria a bolsa, porém, não foi encontrada. Em um terreno baldio próximo, foi encontrada a bicicleta subtraída.

Não conhecia Diego anteriormente. Não teve contato com a vítima.

Diego Jesus dos Santos, acusado, disse que os fatos são verdadeiros. Estava fugindo de uns 'manos', pulou um muro, caiu e quebrou o braço. Ficou escondido dentro da casa e a vítima acordou. Então, realizou o roubo. Estava com uma faca. Falou para a vítima não gritar. Pediu para a vítima fazer um café e para ela abrir o portão. Escondeu os pertences no meio da cana, pois estava com o braço quebrado, sendo que foi para a Santa Casa.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, da análise dos autos, extrai-se com clareza que, em relação ao acusado, deve ser imputada a prática de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Aliado a isto, a versão apresentada pela vítima possui grande valia para a instrução da causa, ainda mais quando sustentada pelas testemunhas e corroborada pelo interrogatório do acusado, confirmando-se, assim, a imputação exposta na denúncia.

No mais, os depoimentos dos policiais foram claros e precisos, porque ainda no solo da investigação preliminar policial depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

Insta mencionar que o acusada confessou a prática do crime, bem como foi reconhecido pela vítima em Juízo, tendo os policiais narrados que ele foi encontrado ao procurar socorro médico, após machucar o braço.

Certo é que o crime foi cometido pelo acusado, com grave ameaça contra a vítima e emprego de arma branca, qual seja, uma faca. Não se fala, pois, em desclassificação para delito de furto simples. Tipificado claramente o roubo.

Quanto à causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, resta comprovado que houve o emprego de arma branca, qual seja, repito, uma faca, pois a vítima, em sede policial, bem como em juízo, disse de forma clara que o acusado lhe ameaçou de posse de uma faca, fato também confirmado pelo réu.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que todas são favoráveis ao réu, de modo que fixo a pena base 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, art. 65, III, "d", do CP, utilizada na fundamentação desta sentença, ausentes agravantes, no entanto, considerando que foi fixada pena no mínimo legal, denota-se inviável a redução nesta fase da sentença (Súmula 231 do STJ), portanto mantenho a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, em razão do emprego de arma branca, pelo que elevo a pena em 1/3, de modo que a sanção passará a ser 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR a réu DIEGO JESUS DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal à pena 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Cada dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria, não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas. Acrescento que se trata de crime com grave ameaça à pessoa, circunstanciado pelo emprego de arma branca. Expeça-se ofício de recomendação, informando a imposição do regime semiaberto para as necessárias adequações.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou concessão de sursis, conforme o previsto nos artigos 77 e 44, ambos do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Condene a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de

isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- a) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação e Estatística e ao Instituto de Identificação deste Estado, com as respectivas expedições, em triplicatas, dos Boletins Individuais, nos moldes do que consta no artigo 809, caput e §3º, do Código de Processo Penal;
- b) Após Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente;
- c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal;
- d) Comunique-se aos ofendidos acerca do inteiro teor desta sentença (art. 201, § 2º, do CPP).

P.R.I.

Pontal, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA